

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

TABLE DES MATIERES

1.	OBJET DU MARCHÉ	1
2.	FORME DU MARCHÉ	1
3.	DECOMPOSITION DU MARCHÉ	1
4.	PIECES CONTRACTUELLES	2
5.	DUREE ET DELAIS D'EXECUTION	2

1. OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché constitue un marché public de services à procédure adaptée relevant du Code de la commande publique.

La consultation est engagée selon une procédure adaptée au regard du montant estimé du besoin, apprécié en tenant compte de l'ensemble des prestations envisagées, y compris les tranches optionnelles et les éventuelles prestations de maintenance, d'hébergement et d'assistance.

Il a pour objet la refonte du site internet municipal, de la charte graphique de la commune de Sillingy et, le cas échéant, le déploiement de modules complémentaires de services numériques, ainsi que les prestations associées de conception, développement, intégration, formation, maintenance, assistance et hébergement.

Le marché est soumis, pour sa partie exécution, aux stipulations du CCAG-TIC en vigueur, sauf dérogations expressément prévues par le présent CCAP.

Le présent Dossier de Consultation aux Entreprises a pour objet de définir les conditions administratives, techniques, financières et d'exécution du marché relatif à la refonte du site internet municipal de la commune et, le cas échéant, au déploiement de modules complémentaires de services numériques.

Le marché comprend une tranche ferme et, le cas échéant, des tranches optionnelles.

2. FORME DU MARCHÉ

Le marché est traité :

- à prix global et forfaitaire pour la tranche ferme ;
- à prix global et forfaitaire pour chaque tranche optionnelle affermie ;
- et, le cas échéant, à prix forfaitaire annuel pour la maintenance / hébergement / assistance.

3. DECOMPOSITION DU MARCHÉ

3.1 Tranche ferme :

Refonte du site internet institutionnel de la commune, comprenant l'audit de l'existant, la définition de l'arborescence, la conception UX/UI, le développement ou paramétrage de la solution, l'intégration initiale des contenus, la mise en conformité réglementaire attendue, les tests, la recette, la formation initiale, la documentation et la mise en production. Implémentation du module « Réservations salles & matériel ».

La prestation de refonte du logotype et de la charte graphique est incluse dans la tranche ferme du présent marché.

3.2 Tranche optionnelle n°1 :

Module « Demandes & formulaires ».

3.3 Tranche optionnelle n°2 :

Module « Portail famille ».

3.4 Tranche optionnelle n°3 :

Module « Rendez-vous ».

3.5 Prestation ou tranche distincte :

Maintenance, hébergement et assistance annuelle, selon les niveaux de service définis au CCAP.

3.6 Prestation Supplémentaire éventuelle :

Les prestations relatives à la vidéo de présentation de la commune sont exclues du présent marché, sauf mention expresse contraire dans une prestation supplémentaire éventuelle.

4. PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles sont, par ordre de priorité :

1. l'acte d'engagement ;
2. le présent CCAP ;
3. le CCTP ;
4. la décomposition du prix global et forfaitaire / offre financière ;
5. le mémoire technique du titulaire ;
6. le planning contractuel validé après notification.

5. DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

Le délai d'exécution de la tranche ferme court à compter de la date de notification et ne pourra excéder 4 mois.

Les délais propres à chaque tranche optionnelle courent à compter de leur décision d'affermissement et ne pourront excéder pour chaque tranche 4 mois...

Le planning détaillé sera arrêté contradictoirement en réunion de lancement et devient opposable après validation par la commune.

5.1 Affermissement des tranches optionnelles

La commune pourra affermir tout ou partie des tranches optionnelles en fonction :

- de ses priorités fonctionnelles ;
- de ses disponibilités budgétaires ;
- des résultats de la tranche ferme ;
- et de la qualité des livrables remis.

Aucune indemnité de dédit ne sera due au titulaire en cas de non-affermissement, sauf stipulation contraire à compléter expressément.

5.2 Maintenance du site internet et des modules complémentaires (Demandes et formulaires, portail famille, rendez-vous, etc.)

La maintenance, l'hébergement et l'assistance font l'objet d'une prestation dédiée.

Cette tranche comprend :

- l'hébergement de la solution ;
- la maintenance corrective ;
- la maintenance préventive ;
- la maintenance de sécurité ;
- la maintenance évolutive limitée au maintien en condition opérationnelle et réglementaire ;
- l'assistance aux administrateurs ;
- le suivi des incidents ;
- la supervision, les sauvegardes et les restaurations ;
- le reporting périodique.

Elle est conclue pour une durée d'un an à compter de l'admission définitive de la tranche ferme, reconductible quatre (4) fois par décision expresse de l'acheteur, sans que sa durée totale puisse excéder (5) ans.

5.3 Prix

Le prix est réputé comprendre toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des prestations : cadrage, réunions, déplacements, développement, intégration, corrections, documentation, formation, mise en production, assistance à la recette, et, le cas échéant, mise en conformité attendue.

Le DPGF fera apparaître les montants suivants :

- Refonte du site internet ;
- logotype + charte graphique ;
- Implémentation du module « réservations salles & matériel » ;
- Module « demandes & formulaires » ;
- Module « portail famille » ;
- Module « rendez-vous » ;
- Module « maintenance annuelle » ;
- vidéo de présentation de la commune

- Maintenance du site internet et des modules complémentaires (Demandes et formulaires, portail famille, rendez-vous, etc.)

5.4 Modalités de règlement

Le règlement s'effectue par acomptes sur service fait, selon les jalons suivants :

- 30 % après validation des maquettes et spécifications ;
- 70 % après mise en production, remise des livrables et formation.

Pour la maintenance annuelle, le paiement s'effectue selon la planification suivante :

- annuel à échéance contractuelle.

5.5 Vérifications, recette et admission

Les opérations de vérification porteront sur :

- la conformité fonctionnelle au CCTP et à l'offre ;
- la qualité technique de la solution ;
- l'accessibilité, la sécurité et la conformité documentaire ;
- la qualité des interfaçages ;
- la qualité des formations et documentations.

Aucune admission définitive ne pourra être prononcée tant que les anomalies bloquantes n'auront pas été corrigées.

La commune pourra assortir l'admission de réserves.

5.6 Maintenance, assistance et niveaux de service

Lorsque la maintenance est commandée ou affermée, le titulaire assure :

- maintenance corrective ;
- maintenance préventive ;
- maintenance évolutive limitée au maintien en condition opérationnelle / réglementaire ;
- assistance utilisateurs / administrateurs.

SLA : maintenance préventive, évolutive et corrective, ainsi qu'une assistance téléphonique et une formation continue des agents.

Le titulaire s'engage à respecter les niveaux de service suivants :

- Incident critique : prise en charge sous 2 heures, résolution sous 8 heures ;
- Incident bloquant : prise en charge sous 4 heures, résolution sous 24 heures ;
- Incident mineur : prise en charge sous 24 heures, résolution sous 5 jours ouvrés.
- Le support est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
- communication d'un tableau de suivi des incidents et demandes : mensuel.

Tout non-respect donne lieu à pénalité forfaitaire de 100 € par jour de retard.

5.7 Pénalités

Sans préjudice de l'application d'autres mesures contractuelles, des pénalités peuvent être appliquées en cas :

- de retard imputable au titulaire (pénalité de 100 € H.T par jour de retard) ;
- d'indisponibilité prolongée (pénalité de 200 € H.T) ;
- de non-remise des livrables (pénalités de 500 € H.T) ;
- de non-respect des engagements de maintenance (pénalité forfaitaire de 500 € H.T par engagement non respecté) ;
- de défaut de correction d'anomalies dans les délais contractuels (pénalité de 100 € H.T par défaut de correction et par jour de retard).

5.8 Protection des données à caractère personnel

Lorsque les prestations impliquent un traitement de données à caractère personnel pour le compte de la commune, le titulaire agit exclusivement sur instruction documentée de la commune.

Le titulaire s'engage notamment à :

- garantir la confidentialité ;
- mettre en œuvre les mesures de sécurité appropriées ;
- informer sans délai de tout incident de sécurité ;
- encadrer les sous-traitants ultérieurs ;
- assister la commune dans le respect de ses obligations ;
- supprimer ou restituer les données en fin de marché selon les instructions de la commune.

Le devis source mentionne des exigences RGPD sur le site et plusieurs modules.

5.9 Sécurité, hébergement et sous-traitance

Le titulaire communique à la commune :

- le lieu d'hébergement des données ;
- l'identité de l'hébergeur ;
- l'architecture générale d'hébergement ;
- les modalités de sauvegarde, de restauration et de supervision ;
- la liste des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs éventuels.

5.10 Propriété intellectuelle

Les livrables créés spécifiquement pour la commune dans le cadre du marché sont cédés à la commune, pour ses besoins propres, au fur et à mesure de leur paiement, selon des modalités à définir dans l'acte d'engagement.

Les droits patrimoniaux afférents aux livrables spécifiquement réalisés pour la commune dans le cadre du marché sont cédés à la commune au fur et à mesure de leur paiement.

Cette cession comprend, pour les besoins propres de la commune et de ses missions de service public, les droits de reproduction, représentation, adaptation, modification, correction, évolution, intégration, maintenance et exploitation, sur tout support, pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits.

Les éléments préexistants, composants standards, logiciels tiers, bibliothèques, plugins ou solutions propriétaires restent soumis à leurs licences respectives. Le titulaire doit les identifier dans son offre et garantir que leur usage permet l'exploitation normale, la maintenance et la réversibilité de la solution.

Le titulaire garantit la commune contre toute réclamation de tiers relative aux droits de propriété intellectuelle des livrables fournis.

Le titulaire garantit que la commune pourra exploiter les livrables sans contestation de tiers dans le cadre de ses missions, à savoir :

- accès complet au code
- absence de verrou propriétaire
- indépendance du prestataire

Les logiciels, composants, briques ou licences préexistants restent la propriété de leurs titulaires respectifs ; le titulaire doit en identifier clairement les conditions d'utilisation.

5.11 Réversibilité

À l'échéance du marché ou en cas de résiliation, le titulaire assurera la réversibilité de la solution dans des conditions permettant la continuité de service.

La réversibilité est incluse dans le prix du marché.

Elle comprend :

- export complet des données dans un format ouvert ;
- export des contenus, médias, documents et historiques ;
- remise des documentations techniques et fonctionnelles ;
- transmission des accès nécessaires ;

En résumé : transfert complet des données, contenus et bases de données ;

- remise du code source et des éléments techniques ;
- documentation complète ;
- assistance à la reprise pendant 3 mois.

Aucune dépendance technique ne devra empêcher la reprise par un tiers.

5.12 Résiliation

La commune peut résilier le marché dans les cas prévus par les documents généraux applicables et en cas de faute grave du titulaire, notamment :

- manquements répétés à ses obligations ;
- défaut de sécurité majeur ;
- non-respect persistant des délais ;
- refus de corriger des non-conformités substantielles.

5.13 Assurance et responsabilité

Le titulaire doit être assuré pour couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. Il remettra une attestation en cours de validité à première demande de la commune.

5.14 Gouvernance :

Le titulaire participe :

- à un COPIL mensuel ;
- à un comité technique toutes les 2 semaines ;
- à la production d'un reporting mensuel (avancement, risques, incidents).

Tout manquement du titulaire à ses obligations contractuelles sera pénalisé à hauteur de 200 € H.T par manquement